



訴願決定書

案 號： 1131071415
要 旨： 因違反廢棄物清理法事件提起訴願
發文日期： 民國 113 年 12 月 19 日
發文字號： 新北府訴決字第 1132246135 號
相關法條： 訴願法 第 79 條
行政罰法 第 18 條
廢棄物清理法 第 50、12、27、4、41、5 條
一般廢棄物回收清除處理辦法 第 14、5 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1131071415 號

訴願人 蘇○德

原處分機關 新北市政府環境保護局

上列訴願人因違反廢棄物清理法事件，不服原處分機關民國 113 年 9 月 30 日新北環稽字第 41-113-091148 號裁處書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人駕駛所有車輛（車牌號碼：000-0000，下稱系爭車輛）於民國（下同）113年 8 月 4 日 12 時 51 分許，行經本市○○區○○街○華公園旁，隨地棄置資源垃圾（保麗龍），未依本市規定時間及資源回收車或清潔隊指定之車輛到達停靠收集點，或至定時定點之貯存設備，將資源垃圾交付回收清除。原處分機關認訴願人已違反廢棄物清理法第 12 條、一般廢棄物回收清除處理辦法第 5 條、第 14 條第 1 項第 2 款及本府環境保護局 112 年 9 月 12 日新北環維字第 1121752310 號公告規定，依廢棄物清理法第 50 條第 2 款及違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第

2 條第 1 項第 1 款規定，以 113 年 9 月 30 日新北環稽字第 41-113-091148 號裁處書（下稱系爭裁處書）裁處訴願人新臺幣（下同）3,600 元罰鍰，訴願人不服，提起本件訴願，並據原處分機關檢卷答辯到府。茲摘敘訴辯意旨於次：

一、訴願意旨略謂：依原處分機關所附照片，僅有訴願人騎乘系爭車輛攜帶保麗龍箱，惟並無車主丟棄保麗龍箱影像，無法證實照片上的垃圾其中 1 份為訴願人所造成等語。

二、答辯意旨略謂：原處分機關查獲訴願人駕駛所有系爭車輛於事實欄所述時間、地點，隨地棄置資源垃圾（保麗龍），且未依本市規定時間及資源回收車或清潔隊指定之車輛到達停靠收集點，或至定時定點之貯存設備，將資源垃圾交付回收清除，此有採證照片及影片附卷可稽，原處分機關依法處分，洵屬有據等語。

理 由

一、按廢棄物清理法第 12 條規定：「一般廢棄物回收、清除、處理之運輸、分類、貯存、排出、方法、設備及再利用，應符合中央主管機關之規定，其辦法，由中央主管機關定之（第 1 項）。執行機關得視指定清除地區之特性，增訂前項一般廢棄物分類、貯存、排出之規定，並報其上級主管機關備查（第 2 項）。」、「第 50 條第 2 款規定：「有下列情形之一者，處新臺幣 1 千 2 百元以上

6 千元以下罰鍰。…：二、違反第 12 條之規定。」，一般廢棄物回收清除處理辦法第 5 條規定：「一般廢棄物除依本辦法規定外，應依執行機關公告之分類、收集時間、指定地點與清運方式，交付回收、清除或處理。」、第 14 條第 1 項第 2 款規定：「一般廢棄物應依下列方式分類後，始得交付回收、清除或辦理：二、資源垃圾：（一）依執行機關指定之時間、地點及作業方式，交付執行機關或受託機構之資源垃圾回收車回收。…。」，違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款規定：「違反本法規定者，罰鍰額度除依下列規定裁處外，依行政罰法第 18 條第 1 項規定，應審酌違反本法義務行為應受責難程度、所生影響及因違反本法義務所得之利益，並得考量受處罰者之資力：一、行為人違反本法義務規定之行為涉及一般廢棄物者，適用附表 1。」。

二、次按本府環境保護局 112 年 9 月 12 日新北環維字第 1121752310 號公告之公告事項：「主旨：公告訂定『公告本市一般廢棄物應回收項目及排出清除方式』，並自 112 年 10 月 1 日生效。公告事項：二、本市家戶及家戶以外非事業所產生之一般廢棄物應回收項目，應依下列方式分類及排出：（一）家戶產生者：1. 依本市規定時間及資源回收車或清潔隊指定之車輛到達停靠收集點，或至定時定點之貯存設備，交付回收清除，且不可摻雜非回收項目。…。…八、廢棄物不得任意棄置於地面、道路、公有設施及其他公共區域。…。未依本公告規定排出者，依違反廢棄物清理法第 12 條第 2 項規定，以同法第 50 條第 2 款規定處分。…。」。

三、卷查訴願人於事實欄所述時間及地點，未依本市規定時間及資源回收車或清潔隊指定之車輛到達停靠收集點，或至定時定點之貯存設備，將資源垃圾（保麗龍）交付回收清除，此有採證照片及影片等附卷可稽，其違規事實應堪認定。本案原處分機關核認訴願人違反廢棄物清理法第 12 條、一般廢棄物回收清除處理辦法第 5 條、第 14 條第 1 項第 2 款及本府環境保護局 112 年 9 月 12 日新北環維字第 1121752310 號公告規定，依同法第 50 條第 2 款、違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款所定附表 1 項次 2 及新北市政府環境保護局違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則（一般廢棄物）之係數說明規定，計算違規情節之罰鍰額度（摘錄）如下表：

四、據上，原處分機關審酌訴願人之違規情節、應受責難程度及所生影響等情，以系爭裁處書裁處訴願人 3,600 元罰鍰，揆諸首揭條文規定，洵屬有據。

五、至訴願人主張照片中僅有訴願人騎乘系爭車輛攜帶保麗龍箱，惟並無車主丟棄保麗龍箱影像，無法證實照片上的垃圾為訴願人所造成等語。經查本件依採證影片明顯拍攝到訴願人駕駛系爭車輛，右手握著把手，左手夾著保麗龍，騎至垃圾車車前處，即於轉彎後丟擲保麗龍至垃圾堆，而本市資源垃圾排出之方式應依本市規定時間及資源回收車或清潔隊指定之車輛到達停靠收集點，或至定時定點之貯存設備，交付回收清除，訴願人將資源垃圾棄置於系爭地點，未依規定交付回收清除，其違規事實即已成立，自應受罰；是訴願人主張，尚難採據。又依違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項本文規定，原處分機關對於違反廢棄物清理法之行為，應審酌其應受責難程度及所生影響等為裁處，訴願人隨地棄置垃圾包，易造成病媒孳生（鼠、蠅、蟑螂等），污染程度較大，基於維護環境衛生之考量，原處分機關於污染程度（A）係數範圍內認定 A=3，尚無不合。從而，原處分機關以系爭裁處書裁處訴願人 3,600 元罰鍰，於法並無違誤，原處分應予維持。

六、綜上論結，本件訴願為無理由，依訴願法第 79 條第 1 項規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 蔡庭榕

委員 陳明燦

委員 張文郁

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 董鈺琪

委員 林泳玲

委員 唐美芝

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 113 年 12 月 19 日

相關圖表：附表.PDF